

עין משפט נר מצוה
ח א מי פייצ מהל' שחטה הל' יד סמג לאחין קמט טוש"ע י"ד סימן טז סעיף ו: ט ב טוש"ע א"ח סימן תפט סעיף א: י ג מי פיו מהל' באת מקדש הלכה ה ופי"ב מהל' אסורי מוצה הל' א: יא ד מי פייא מהל' שחטה הל' א סמג לאחין קב טוש"ע י"ד סימן מ סעיף יח וסמין פו סעיף ט:

גליון הש"ס

תוס' ד"ח מנין ובר' אמינין לו קום והבא קרבן שלם יט לענין למה אומרים לו הבא שגם וכי מחזיק הוא בכך להציא קרבן עלם חף בגדר ואמר הרי על מכל מקום אין כן נח מנזוה על ללא דלא יחל ועל מנזא שפסקי אלא דבריהו לקריב מחוסר אבר אומרים לו עלה יקרב אכל להציא אחרת ממין לנו :
--

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה בגלל וכי' קמי מדיא ערב יז"ט :
(ב) תוס' ד"ה ערב וכי' לפי שהוא יז"ט בפני עלמו ומלוק א (ג) ד"ה וכדברי וכו נזאח בתריסר :
(ד) ד"ח מנין וכי' ו"ל דאין למסור אלו (וקן וסקרים) מחלמי ונבי הנה"ה הוא :

רבינו חננאל

ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר וגו' ולא נתן ה' לכם לב לדעת וגו' איר יוחנן שי"מ לא קאי איניש אדעתא דבריה עד ארבעין שנין :
פי' שלשה ימים לפני אידיהו אסור לשאת ולתת עמון כר ומקשי' ומי בעינן לאיתרוחוק מיניהו כולי האי משום דחיישינן דלמא האי דובני לעבודת כוכבים שלהן ובני והנתן בשחיטת חולין פרק אותו ואת בנו בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו וכי' הנה יום אחד דיי לנו להכנת המועד ופריק' גבי יום טוב שלנו דלאיכלת שלמים לעצמו הוא דקא ובין סגי ליה בחד יומא הכא דלהקרבא לעבודת כוכבים בעי ליה מכין מקמיה ותלתא יומין אי הכי טפי בעי דדא דמוכירין להו לישראל כדי שימוניו קרבנותיהן למועד ופריק' אנו דבעינן בהמה מנוקה מכל מום להקרבא ואפילו מדוקין שבעין בעינן ל' יום להכנת אינהו דלא חיישי משום מזא אלא למחוסר אבר סגי שלשה ימים

ה:

יצרם מסור בידם. דרש ליה ממסלחי רגל דיה"ר נקרא אורח כדכתיב ויצא הלך לאיש העשיר: **וַיָּבִי** בעינן כולֵי האי.

פירש רש"י וכי אדם רגיל כ"כ להעלות על לבו שמחתו וחגו דאסרת ג' ימים קודם לפי שהוא יוס איד של עבודת כוכבים וזוכר שס עבודת

כוכבים תדיר צפיו ואילז ומודי והתנן בד' פרקים וכו' ומסיק התם דלאכילה שאינו טרוד לפני החג אלא על עסקי אכילה סגי בחד יומא הכא דלהקרבא שצריך לחזר אחר עסקי הקרבה צעי תלתא יומי והלכך אסור לשאת ולתת בכל עניני מקח וממכר משום דשס עבודת כוכבים שגור צפיו ואילז ומודי: **וערב** יו"ט האחרון ש"פ חג. הא דלא נקט ס (יום) הראשון של חג לפי שהס טרודים במזות לולב וסוכה ואין להס פנאי להרבות בסעודות וי"מ דבהנך ארבעה פרקים טעמא רבה אית צהו יו"ט האחרון של חג לפי שהוא (ב) זמן צפ"ע וחלוק משלפניו תקנו להרבות בסעודה משא"כ בשציעי של פסח וגם הקרבנות שבשמיני היו בשביל ישראל וכל החג היו מקריבין נגד העובדי כוכבים ט וערב פסח לפי שהוא יוס גאולה ויציאה לחירות ועצרת כדאמרין בפרק אלו דברים (פסחים דף סח:) הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכס ור"ה מפני שהוא תחלת השנה מרצים בסעודה לעשות סימן יפה וכמה עניני' עושים צו לסימן יפה כדאמר במסכת הוריות (דף יב.) וכריתות (דף ה:): **ובדבריו** ר' יוסי אף עיוה"ב בגי'א. תימה בפס"ק דכמותו

(ה.) ושם ד"ה (אלף) דפריך תלמודא יוה"כ שחל להיות בשני בשנת ידחה גזרה שמא ישחוט בן עוף ואמאי שציק כל הני פרקים דד"ה ופריך לדברי רבי יוסי הגלילי וי"ל דשפיר פריך אליבא דרבנן דעיקר פירכיה מזג עוף דוקא דבהמה איכא טירחא יתירה להפילה ומדכר ובפרקים אלו אינס רגילין רק בבהמות וצויה"כ רגילים בעופות ודגים ודברים קליס כדאמרין בב"ר (פי' א) עוצדא צההוא חייטא דזבן חד נוטא (ג) תריסר דינרין: **והתנן** שוארין בהלכות הפסח. ואע"פ שגם עמה שאין קרבן שואלין בהלכות הפסח קודם ל' יוס מ"מ עיקר התקנה על הקרבן נתקנה כדאמר טעמא בפ"ק

דפסחים (דף ו:) פ שהרי נציא עומד בפסח ראשון ומהיר על פסח **שני: מַנְיִן** **לַמְּחֹסֶר אֲבֵר** וכו'. פירוש להקריב לגזזה בצמה שלהן דאילו צבית המקדש אפי' דזוקין שבעין נמי אסור דכתיב ומיד בן נכר לא תקריבו ומיימי ליה ומכל החי דהזחיר הקצ"ה לנח להביא מחוסר אבר צמיצה מפני שעמיד להביא מהס קרבן וא"ת הא לקמן בסמוך (דף ו.) אמר דהזחירו נמי מלהביא אל התיצה וקן וסרים ולא נאסרו לבני נח ועוד קשיא דקרא גצי בצמה טמאה כתיב שהס שנים שנים דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים שנים מכל תבוא וגו' והנהו לאו בני קרבן נינהו אף לבני נח כדמשמע פרק בתרא דזבחים (דף קטז.) וי"ל דאין לאסור אלו (י') וקן וסרים לקרבן צמה שמעטס מהצבת התיצה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינס ראוין לקיוס העולם אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאס למיזה הרי הס ראוין לקיוס העולם ולצהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי דכיון דשלמים נמי לא חזו להקריבה: **מַנְיִן** **לַמְּחֹסֶר אֲבֵר** שאסור לבני נח. יש לדקדק מלשון אסור שהוא אסור גמור וכן נח מוזהר דבצר ותימה מ"ט לא חשיב ליה צהדי ז' מנזות שנצטוו ויחשיבוו עליו מיתה ואין לומר משום דלאזהרמיה לא כתיבא צהדיא הא מכלל הן אתה שומע לאו כדדרשינן ס מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל ודבק באשתו ולא באשת חצרו אלא י"ל דהאי קוס עשה הוא דמאיס איש מרבינן ט שהעובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל ואס נדר מחוסר אבר * אמרינן ליה קוס והבא קרבן שלס וקוס ועשה לא קחשיב והא דאמרין פ"ק דקדושין (דף נד:) דמאכרינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יצשה גפה נקטע רגלה ל"ל פשיטא דמי איכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור וי"ל דס"ד כיון שאחר מומין הפוסלין בצמהמה הותרו צעוף כדאמרין ס תמות וחכרות בצמהמה ואין תמות וחכרות צעוף ובצהמה אין חילוק בין צמומין בין צמחוסר אבר צעוף נמי נימא כיון שהותרו המומין מחוסר אבר נמי נשמתי קמ"ל מן העוף ועוד י"ל דאי לא כתיב מן העוף לאסור מחוסר אבר לישראל הוה אמינא דבני נח משתרו והכתוב צא לאסור לישראל אע"ג דכתיב גצי בני נח כדאמר בפ' ארבע מיתות (סנהדרין דף נט.) כל מנזיה שנאמרה לבני נח ולא בשנית בסיני לזה ולזה נאמרה (וע"ש תוס' וזבחים סח: ד"ה ושינוסמית:):

לפני אידיהו פרק ראשון עבודה זרה

צלחם הקלוקל. קל הוא המן ומפני שהיה נצלע ככל אצריהם ואינן יוצאין לחוץ קראוהו קלוקל ורגנו על כך והיא הימה להס טובה גדולה שלא היו לריבין לטרות ולנאסח שלס פרסאזות לפנות דמניא ט (צרכות דף ס) כשהן נפנין אין נפנין לא לזידיהן ולא לפניהן אלא לאחריהן

ומחנה ישראל ג' פרסאזות היה: **אשר נתסה עמדי**. לשון גנאי הוא שמולה הקלקלה צמתתו של מקוס והוא עשאה לו לעזר: **לא רמוז**. לתוכחה וז אלא לאחר מ' שנה צמטנה תורה בערבות מוצא אמר להס ולא נתן לכס לצדעת שמהיו יודעים לשאול מה היה מצבש מכס [אלמלא] אף משה רבינו לא מוכר לתת על לבו דבר זה עד מ' שנה: **לא קאי איניש אדעסיא דריצה**. לדעת סוף דעתו וצונתו עד מ' שנה שהרי משה לא רמזה לישראל עד מ' שנה: **משלחי** רגל משלחים ומשלחין רגלי יצר הרע הבא על האדם מעליהס. יצר הרע קרוי אורח כדכתיב ויצא הלך לאיש העשיר (שמואל ב יב:) **ומי צעינן כולי האי**. דחיישינן דזבין לה עובד כוכבים להאי צהמה לנזרך יוס אידו ג' ימים קודם לכן: **צהני ד' פרקים** מחזקינן ליה לאניש כלל מאן דזבין צהמה שמיט לה ציומיה ומשום הכי קאמר אמה מכרתי לשחוט ואל תשחט אתה את הצמ שאמכור משום אותו ואת צנו דציוס אחד מחייבי האחרון ואלו ימיס א"א צלא צשר וקוין **הכל: ערב יו"ט האחרון של חג**. מפני שהוא יוס השלמת קרבנות החג דמתנן ט מי שלא חג וכו': **וי"ד דניסן**. משום פסחים: **ערב עצרת**. משום שלמי חגיגה ועולת ראיזה: **וכן לר"ה**. יוס טוב הוא ואוכלין צשר: **ט ויוס"כ**. נמי משום כל האוכל ושותה צט' צו וכו': **בגילגל** היו רגילין להרבות שמתה יומר. קמיי (ה) ערב יוס טוב אלמלא לא זבין איניש מקמיי סעודה אלא חד יומא ואילו מכרה אמתול לא היה מוזהר לו הייס דהא אין אדם קונה ג' ימים קודם לכן לרכי סעודת יוס ג': **להקריבה**. לעבודת כוכבים עובד כוכבים מחזר אחריה ג' ימים: **דזוקין**. טי"ל צנע"ז: **דאסור לבני נח**. להקריב לגזזה ודומיא דקרבנות שנהגו אצותיהס לשמים הן נוהגין לעבודת כוכבים שלהן: **ומכל החי**. על שס שהיה עמיד נח להקריב מהן דכתי' ויקח מכל הצמהמה הטוורה וגו' (בראשית ט:):

תמים
להביא לנח להצא מחוסר אבר צמיצה מפני שעמיד להביא מהס קרבן וא"ת הא לקמן בסמוך (דף ו.) אמר דהזחירו נמי מלהביא אל התיצה וקן וסרים ולא נאסרו לבני נח ועוד קשיא דקרא גצי בצמה טמאה כתיב שהס שנים שנים דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים שנים מכל תבוא וגו' והנהו לאו בני קרבן נינהו אף לבני נח כדמשמע פרק בתרא דזבחים (דף קטז.) וי"ל דאין לאסור אלו (י') וקן וסרים לקרבן צמה שמעטס מהצבת התיצה כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי שאינס ראוין לקיוס העולם אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן למה נמעטו מלהביאס למיזה הרי הס ראוין לקיוס העולם ולצהמה טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי דכיון דשלמים נמי לא חזו להקריבה: מַנְיִן לַמְּחֹסֶר אֲבֵר שאסור לבני נח. יש לדקדק מלשון אסור שהוא אסור גמור וכן נח מוזהר דבצר ותימה מ"ט לא חשיב ליה צהדי ז' מנזות שנצטוו ויחשיבוו עליו מיתה ואין לומר משום דלאזהרמיה לא כתיבא צהדיא הא מכלל הן אתה שומע לאו כדדרשינן ס מכל עץ הגן אכל תאכל ולא גזל ודבק באשתו ולא באשת חצרו אלא י"ל דהאי קוס עשה הוא דמאיס איש מרבינן ט שהעובדי כוכבים נודרים נדרים ונדבות כישראל ואס נדר מחוסר אבר * אמרינן ליה קוס והבא קרבן שלס וקוס ועשה לא קחשיב והא דאמרין פ"ק דקדושין (דף נד:) דמאכרינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יצשה גפה נקטע רגלה ל"ל פשיטא דמי איכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור וי"ל דס"ד כיון שאחר מומין הפוסלין בצמהמה הותרו צעוף כדאמרין ס תמות וחכרות בצמהמה ואין תמות וחכרות צעוף ובצהמה אין חילוק בין צמומין בין צמחוסר אבר צעוף נמי נימא כיון שהותרו המומין מחוסר אבר נמי נשמתי קמ"ל מן העוף ועוד י"ל דאי לא כתיב מן העוף לאסור מחוסר אבר לישראל הוה אמינא דבני נח משתרו והכתוב צא לאסור לישראל אע"ג דכתיב גצי בני נח כדאמר בפ' ארבע מיתות (סנהדרין דף נט.) כל מנזיה שנאמרה לבני נח ולא בשנית בסיני לזה ולזה נאמרה (וע"ש תוס' וזבחים סח: ד"ה ושינוסמית:): אלא

עליהן (שם) . שחיינן ראשי אבריהם שלה. ולמה לי לאזהורי עלייהו אי לאו משום הקרבה שהקריב מהן כצאמו מן התיצה (וזבחים קסז.) . שגלוי ודועד לפניו שעמיד להקריב נח. כדכתיב ויקח מכל הצמהמה הטוורה וגו' (קלסון א.) . מלחיות זרע נפקא. דבר שששה פירות, וטריפה שניקב קרוס של מנח או שחטבו רגליה שוב אינה יולדת (שם) .

מסורת הש"ס

(א) י"ל ארבעים שנה נמדברין (ב) זנע"י איחא רפא (ג) נשי חוספות סוטה כב: ד"ה ועד כמה (ד) ביק יח ע"ש (ה) ביק יח פב (ו) חולין פג (ז) י"ל והמניא (ח) מגילה טז: פסחים ו סנהדרין יב: (י) סנהדרין נח חוספתא מגילה פ"ג ה"צ (ט) לקמן נח וזבחי קטז כל הענין (י) חולין מ"ז (כ) נשיובין נח (ל) ומגילה ט (מ) י"ל וערב יזי"ח (נ) יומא פא (ס) י"ל עיי"ט (ז) וסוכה נח (ח) סנהדרין ז (ט) ימיר סב (ק) קדושין כד (ל)

תורה אור השלם

1. ויאמר ה'אדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתתה לי מן העץ וְאָבֹל בראשית יב וְאֹאֲלֶךְ אֲחֵכֶם אֲרֻבָּעִים שָׁנָה בְּמִדְבָּר לֹא כָלוּ שְׁלֹמֹתֵיכֶם מַעֲלִיבִם וְנִעְלָף לֹא בְלִתָּה מַעַל רִגְלֶךָ דברים כט ד
2. וְלֹא נָתַן לָכֶם לָדַעַת וְעֵינֵיכֶם לְרֹאֹת וְאָנֹכִים לְשַׁמֵּעַ עַד הַיּוֹם דברים כט ג
3. וְאֲשִׁירְכֶם זָרְעִי עַל כָּל מָקוֹם מְשַׁלְּחֵי רִגְלֵי הַשּׂוֹר וְהַחֲמוּר יִשְׁעִיהוּ לִב כ וְזָרְעוּ לָכֶם לְצִדְקָה לְמַעַן לִפִּי חֲסִד נִירוּ לָכֶם נִירוּ וְעַתָּה לְדַרְשׁ אֶת יְיָ עַד יְבֹא יְרֵךְ צִדֶּךָ לָכֶם הַשּׁוֹעֵי י יב
4. הֲיִי כָל צִמָּא לְבו לְמַעַן וְאֲשֶׁר אֵין לוֹ בִּסָּף לְבו שִׁבְרוּ וְאֲבָלוּ וּלְבו שִׁבְרוּ בְּלוּא בְּסָף וּבְלוּא מִדֶּבֶר וְיִזְוּ וְחָלְבִּי יִשְׁעִיהוּ נח א
5. וּמִכָּל חַיִּי מִכָּל בִּשְׂר שָׁנִים מִכָּל תְּבִיאָה אֶל הַמִּקְבֵּה לְהַחֲיִת אֶתְּךָ וְכָר וּבַקֵּבָה וּבַקֵּבָה יִהְיֶה
6. בְּרֵאשִׁית ו יט גַּם מִעוֹף הַשָּׁמַיִם שִׁבְעָה בִּשְׁבָּעָה וְכָר וּבַקֵּבָה לְחַיּוֹת זָרַע עַל פְּנֵי כָל דְּאָרְךָ בְּרֵאשִׁית ו ג

לענין רש"י טייל"א. קרום על העין המונע בראיה.

מוסף רש"י ולא נתן ה' לכם לב וגו'. שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו ומכמת משנתו עד ארבעים שנה ולפיכך לא הקפיד עליהס התקוס עד היום הזה (דברים כג א). בארבעה פרקים בשנה. דרך ישראל לעשות סעודות וסמס הלוקח צהמה אינו לוקח אלא לשותותה מיד, לפיכך המוכר צהמה לחבירו ומכר תמלה אמה או צמה צו ציוס, לְרִץ שאמר לשע על לך שהיוס נחה מכרתי לשחוט או מכרתי אמה לשחוט, שמה כבר שחטס (וחולין פג.). עיו"ט האחרון של חג. ציוס טוב האמין של חג היו מרבינן בשמתה מפני שרגל לעמנו הוא ומצינ